

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1416/2530	พนักงานอัยการจังหวัดตรัง	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางพัป รักษ์ศรี	โจทก์
	นายนิกรหรือสมนึก สงเนียมหรือสมเนียม	
		จำเลย
	นางพราว สงเนียม ผู้ขอประกัน ผู้ร้อง	
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า ผู้ร้องมีความประสงค์ที่จะขอประกันตัวจำเลยในระหว่างฎีกา โดยขอให้ถือเอาหลักทรัพย์สินบัญญัติทรัพย์ สัญญาประกันและเอกสารต่าง ๆ ซึ่งได้ยื่นไว้ต่อศาล เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2528 เป็นหลักประกันต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นางพัป รักษ์ศรี ผู้เสียหายขอเข้ามาเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุก 15 ปี จำเลยเข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจอันเป็นการลุแก่อำนาจต่อเจ้าพนักงานลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 10 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุก 15 ปี

จำเลยฎีกา (อันดับ 88)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 85)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างพิจารณามีผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ขอประกันเข้าทำสัญญาประกันต่อศาลชั้นต้นในฐานะผู้ประกันโดยผู้ร้องได้วางหลักทรัพย์ตามบัญชีทรัพย์ท้ายคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวฉบับลงวันที่ 8 เมษายน 2528 ของจำเลย เป็นหลักประกัน (อันดับ 6,5 แผ่นที่ 2) และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยถือหลักทรัพย์และสัญญาประกันเดิม(อันดับ 67)

คำสั่ง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(ปชา วรรณมพินิจ-จุนท์ จันทรวงศ์-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ